

권 고

1. 제 목 : 보건휴가 규정개정을 통한 연차휴가 사용 촉진에 관한 사항
2. 관계기관 : ●●●●●실
3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단은 직원의 기본적 생활을 보장하고 여성 직원의 보호를 위하여 「근로기준법」을 준용한 연차휴가 제도와 보건휴가 제도를 운영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제26조(연차휴가)에 따르면 직원이 1년간 80퍼센트 이상 출근한 때에는 연차휴가를 주고, 제31조(특별휴가)제5항에서 여성직원은 생리기간 중 휴식을 위하여 매월 1일의 여성보건무급휴가(이하 보건휴가라 한다.)를 받을 수 있다고 정하였습니다.

또한 공단에서는 매년 6~7월에는 정기적으로 연차유급휴가 사용 촉진 문서를 시달하고 명절 및 연말, 징검다리 휴일 등에도 연차유급휴가 사용을 권장하고 있습니다.

따라서 공단 직원이 개인적인 사유로 회사를 출근하지 못한다면 연차를 사용하고 생리로 인하여 휴식이 필요한 경우에만 매월 1일 내에서 보건휴가를 사용하여야 하며, 보건휴가의 사용결과는 소속기구나 요일 등에 관계없이 비슷하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2018.01.01. ~ 2019.10.31.까지 공단 소속기구별 보건휴가 사용내역을 확인한 결과 [표 1]의 보건휴가 사용내역과 같이 ①1인당 보건휴가의 사용횟수가 소속기구별로 313배 차이 나는 등 많은 차이가 있고, ①-1같은 소속기구 내에서도 특정부서 직원의 사용이 많은 등 부서별로도 차이가 나며, ②금요일과 월요일에 사용비중이 높으며, ③징검다리 휴일에 가장 많이 사용하는 등 원래 보건휴가의 취지와 다르게 사용되고 있는 것으로 나타나고 있습니다.

[표 1] 보건의료 사용내역

① 소속기구별 보건휴가 사용일수											
구분	본사	◎◎병원	◇◇병원	◆◆병원	대구병원	□□병원	♠♠병원	위탁관리단	대구요양원	재활체육	합계
여성직원	55	1,692	596	634	500	427	193	27	113	9	2,977
보건휴가	7	948	15	298	924	816	38	254	81	6	3,381
평균	0.13	0.56	0.03	0.47	1.85	1.91	0.20	9.41	0.72	0.67	0.80

①-1 ○○보훈병원 보건휴가 상위 사용자				
사원번호	사용일수	직종	직급	비고
000000	22	㉠㉠직	4급	상위 20명 중 · ㉠㉠직 4급 5명 (㉠㉠직 4급 전체 8명) · ㉡㉡직 4급 5명 (㉡㉡직 4급 전체 21명)
000000	22	㉠㉠직	4급	
000000	20	㉠㉠직	4급	
000000	18	간호직	4급	
000000	18	㉢㉢직		
000000	17	㉡㉡직	무보직4급	
000000	17	㉡㉡직	5급	
000000	16	㉣㉣직	5급	
000000	16	㉣㉣직	5급	
000000	15	㉤㉤직		
000000	14	㉡㉡직	무보직4급	
000000	14	㉠㉠직	4급	
000000	13	㉡㉡직	4급	
000000	13	㉡㉡직	4급	
000000	13	㉣㉣직	5급	
000000	12	㉡㉡직	4급	
000000	12	㉡㉡직	4급	
000000	12	㉡㉡직	무보직4급	
000000	12	㉡㉡직	5급	
000000	12	㉠㉠직	4급	

② 요일별 보건휴가 사용일수								
구분	월	화	수	목	금	토	일	합계
보건휴가	824	411	489	530	1,039	46	48	3,339
비 중	24%	12%	14%	16%	31%	1%	1%	100%

③ ○○보훈병원 일자별 가장 많이 사용한 날(목요일이 휴일인 징검다리 휴일)			
사용일자	사용개수	요일	비고
2019.08.16.	16	금요일	8.15(광복절 휴일), 8.17(토요일), 8.18(일요일)
2019.06.07.	11	금요일	6.06(현충일 휴일), 6.08(토요일), 6.09(일요일)
2019.10.04.	10	금요일	10.03(개천절 휴일), 10.05(토요일), 10.06(일요일)

또한 행정해석 여원 68247-135(1999.05.13.)에서는 생리휴가는 연령과 관계없이 사실상 생리가 있는지 여부에 따라 부여하여야 하며 생리현상이 없는 자(임신중, 폐경, 자궁제거 등)에게 생리를 전제로한 생리휴가를 부여할 법적의무는 없다고 하였으며, 한국 여성의 평균 폐경 연령은 50.2세¹²⁾로 조사되고 있습니다.

그런데 ○○보훈병원의 보건휴가 사용내역 중 51세 이상은 [표 2]와 같이 110일을 사용 중이었고, 총 보건휴가 사용일수(924일)에 11.9%였으며, [표 3]과 같이 연차휴가, 보건휴가, 휴일을 연결하여 사용하는 다수의 사례 등 보건휴가로 보기 어려운 경우가 있습니다.

[표 2] 51세 이상 보건휴가 사용 내역

구분	51세	52세	53세	54세	55세	56세	57세	58세	59세	60세	합계
사용일수	23	10	8	18	10	17	16	8	0	0	110

[표 3] 연차휴가, 보건휴가, 휴일을 연결하여 사용한 사례(일부발췌)

구분	사용사례									
사례1	'17.06.30.	07.01.	07.02.	07.03.	07.04.	07.05.	07.06.	07.07.	07.29.	07.30.
	보건	토	일	연차	연차	연차	연차	보건	토	일
사례2	'19.07.30.	07.31.	08.01.	08.02.	08.03.	08.04.	08.05.	08.06.		
	연차	보건	보건	연차	토	일	연차	연차		
사례3	'18.07.21.	07.22.	07.23.	07.24.	07.25.	07.26.	07.27.	07.28.	07.29.	
	토	일	연차	연차	연차	연차	보건	토	일	
사례4	'19.04.30.	05.01.	05.02.	05.03.	05.04.	05.05.	05.06.	05.07.	05.08.	
	보건	근로자의날	연차	연차	토	일	대체휴일	연차	연차	
사례5 (동일인)	'18.07.28.	07.29.	07.30.	07.31.						
	토	일	보건	연차						
	'19.06.15.	06.16.	06.17.	06.18.						
	토	일	보건	연차						

사례3같은 경우는 다수 발견되며
이런 식의 휴가 패턴을 사용하는 직원이
계속 사용

12) 해양치유가 폐경 여성의 갱년기 증상, 골대사지표, 장내미생물 군집에 미치는 영향(2019.05.24. CRIS등록번호-KCT0004025)

이러한 현상이 발생하는 사유는 「복무규정」 제33조(휴가기간중의 보수)에서 이 규정에 의한 휴가기간은 유급으로 하며, 제31조제5항의 휴가 시 무급으로 하고 사용 시에는 월 기본급의 30분의 1에 해당하는 금액만 공제하며, 「보수규정」 제24조(연차수당) 연차휴가일에 근무한 직원에게는 별표8에 의한 연차수당을 지급한다고 하여 보건휴가 사용으로 인하여 급여 공제 금액과 연차수당은 [표 5]와 같아서 직원 입장에서 보건휴가 사용이 연차휴가 사용보다 금액적으로 이득이기 때문입니다.

[표 5] 보건휴가 급여공제액 및 연차수당 계산방법

보건휴가 급여공제	연차수당
(본봉+직무급 라등급) x 1 / 30	통상임금 x 1 / 209 x 8 *통상임금 = 본봉+직무급+직무급 가산지급액+장기근속수당+급식보조비
OOO직원 차액 예시 (180,134-140,867) = 39,267원	
(3,224,700+1,001,300) x 1 / 30 = 140,867원	(3,224,700+1,001,300+100,000+230,000+150,000) x 1 / 209 x 8 = 180,134원

또한 보건휴가가 무급으로 적용된 당시의 「생리휴가관련 주요 쟁점사항 검토」(2004.07.13., 여성고용과-1485)에 따르면 생리휴가 사용 시 공제되는 임금의 범위는 ‘월 1회 사용 시 1일 통상임금에 공제되는 것임’이라고 안내되어 있어서, 우리공단도 보건휴가가 취지에 맞게 사용되고 연차휴가의 사용이 활성화 될 수 있도록 보건휴가의 무급규정을 개정할 필요가 있습니다.

4. 관계기관 의견 : ●●●●●실은 감사결과를 수용하면서 근로저하 부분의 규정개정으로 노사합의가 이뤄지면 바로 규정개정을 실시하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ 관리이사는

- 보건휴가가 취지에 맞게 사용되고 연차휴가 사용이 활성화 될 수 있도록 보건휴가의 무급금액이 연차수당과 같아지게 규정 개정을 검토하시기 바랍니다.(권고)